

2 공유수면 점용료 납부 및 허가관리 부적정

[시정, 통보-개개납부]

[현황]

- 「공유수면법」 제13조, 동법 시행령 제13조 등에 따라 공유수면 점용료는 공유수면이 접한 토지의 공시지가를 적용하여 산정하며, 동법 제16조에 따라 관리청은 과오납된 점용료를 반환하도록 되어 있음
- 「공유수면 업무처리 규정」(해수부 고시)에 따르면 점용면적은 해당 점용에 따라 직접 제공되는 직접 점용과 직접 점용으로 제한을 받는 간접 점용으로 구분
- 「하천법」 제37조 및 동법 시행령 제42조에 따라 하천 점용료는 해당 점용위치 토지가격(공시지가)을 기준으로 산정하도록 되어 있음

[문제점]

- (공유수면 점용료 과다납부) 공유수면 점용료를 납부하면서 점용료 산정기준이 되는 토지의 공시지가가 적정하게 반영되어 산정되었는지 확인하지 못함
 - (제2021-○호): 2023년 점용료 34,265,690원 과다납부
 - (제2015-○호): 2022년 점용료 559,060원 과다납부
- (공유수면 점용면적 불일치) 공유수면 점용허가의 면적 산정내역과 실제 도면기준으로 주배관이 직접 점용하는 면적이 불일치 함
 - (제2015-○호): 일부 점용구간 주배관 폭이 1.262m임에도 1.562m로 면적이 산정되어 직접 점용면적 590㎡이 상이함
- (하천 점용주소 불일치) 주배관이 실제 점용하는 하천의 지번이 맞지 않음
 - (제2022-○호): 실제 배관 점용하는 지번은 개관동 '○-47' 임에도 ○-2로 잘못 지정

[조치사항]

- ▶ 확인된 과다 납부 점용료(총 34,824,750원)에 대해 환수토록 시정 조치
- ▶ 점용면적 및 주소 불일치 사항에 대해 관리청과 허가변경 등 후속업무를 수행토록 통보 조치